

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3766/2532

นางสาวพนาลี ประสิทธิ์วงศ์  
นางสาวสิริวรรณ อัมชะ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 208 วรรคสอง

ขณะที่โจทก์นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องส่งให้แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาตามหลักฐานทางทะเบียน โจทก์ทราบดีว่าจำเลยพักอยู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งแม้จะมีใช้ภูมิลำเนาทางทะเบียนแต่ถือได้ว่าเป็นสำนักงานการของจำเลยได้ การที่โจทก์แถลงต่อศาลชั้นต้นว่า ไม่ทราบว่าจำเลยอยู่ ณ ที่ใดในราชอาณาจักรขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยทราบโดยวิธีประกาศทางหนังสือพิมพ์จึงไม่ชอบ

ข้อคัดค้านคำตัดสินของศาลเพียงแต่กล่าวอ้างไว้ในคำขอก็ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ไม่จำเป็นต้องนำสืบในชั้นไต่สวน และเมื่อจำเลยยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ต้องระบุนเหตุที่ยื่นคำขอล่าช้า

---

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานไปฝ่ายเดียวและพิพากษาคืนจำเลยออกจากที่พิพาท

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ อ้างว่าไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้อง

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วส่งยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณา  
และพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับปัญหาตามฎีกาโจทก์ข้อแรก จำเลยเบิกความว่า ไม่  
ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้อง เพิ่งมาทราบเองภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นได้ทำการพิจารณา  
และพิพากษาเสร็จสิ้นไปแล้ว เพราะตอนโจทก์ฟ้องและนำหมายเรียกและสำเนา  
คำฟ้องไปส่งให้แก่จำเลยณ ภูมิลำเนาตามหลักฐานทางทะเบียนนั้น จำเลยไม่ได้อยู่ที่  
ภูมิลำเนาดังกล่าวนั้น หากแต่จำเลยไปอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๘๑๔/๔๖ แขวงบางบำหรุเขต  
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย ล.๑ ถึง ล.๓ เจือสมกับ  
บันทึกการส่งหมายของเจ้าพนักงานศาลที่ว่า ไม่พบจำเลยสอบถามคนในบ้านได้ความ  
ว่าจำเลยย้ายไปอยู่กรุงเทพมหานครแล้ว และยังได้ความจากคำเบิกความของจำเลยอีกว่า  
ก่อนถูกโจทก์ฟ้อง จำเลยเคยบอกที่อยู่ดังกล่าวของจำเลยให้โจทก์ทราบและโจทก์ยัง  
เคยโทรศัพท์มาติดต่อจำเลยที่บ้านหลังนี้ด้วย โจทก์ไม่ได้นำสืบหักล้างข้อนำสืบดัง  
กล่าวของจำเลย เมื่อพิจารณาประกอบกับคดีตามฟ้องเป็นเรื่องพิพาทกันเกี่ยวกับ  
สิทธิในที่ดิน ไม่ใช่ข้อพิพาทโดยตรง จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จำเลยจะต้องปกปิดภูมิลำเนา  
มิให้โจทก์ทราบดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย เพราะการปกปิดภูมิลำเนามิให้โจทก์ทราบใน  
กรณีเช่นนี้มีแต่จะทำให้จำเลยเสียประโยชน์ในเชิงคดี พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำ

นักฟังได้ว่า ช่วงเวลาที่มีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยนั้น โจทก์ทราบดีว่าจำเลยอยู่บ้านหลังดังกล่าวที่กรุงเทพมหานคร ดังที่จำเลยเบิกความ แม้บ้านหลังนี้จะมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๔๕๖๗๘ แต่ก็เป็นสำนักงานการของจำเลยได้ การที่โจทก์แถลงต่อศาลชั้นต้นว่าไม่ทราบว่าจำเลยอยู่ ณ ที่ใดในราชอาณาจักรขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยทราบโดยวิธีประกาศทางหนังสือพิมพ์จึงไม่ชอบ กรณียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยจงใจขาดนัด

ส่วนปัญหาตามฎีกาของโจทก์อีกข้อหนึ่งที่ว่า คำขอให้พิจารณาใหม่ต้องกล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่ขาดนัด ข้อคัดค้านคำตัดสินของศาลและในกรณียื่นคำขอล่าช้า เหตุแห่งการล่าช้านั้นด้วย แต่ตามทางใต้สวนจำเลยนำสืบไม่ได้ความชัดถึงกรณีดังกล่าวจึงเป็นคำขอที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ วรรคสองนั้นเห็นว่า เหตุที่ขาดนัดได้ความชัดว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัด ดังได้วินิจฉัยไว้แล้วในปัญหาข้อแรกสำหรับข้อคัดค้านคำตัดสินของศาลเพียงแต่กล่าวอ้างไว้ในคำขอก็ชอบแล้ว ไม่จำเป็นต้องนำสืบในชั้นใต้สวน และกรณีดังกล่าวนี้ จำเลยยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงไม่มีเหตุที่ยื่นคำขอล่าช้า จากเหตุผลดังกล่าวได้วินิจฉัยมาข้างต้น คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ